



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.007579/2017-17 (RJ2017/3739)

Data do julgamento: 11/12/2018

Acusados: José Adalto Silva

Orgbristol - Organizações Bristol Ltda.

Ementa: Realização de oferta de contratos de investimentos coletivos hoteleiros sem a obtenção do seu devido registro, previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. [Absoluções](#).

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu **absolver** *José Adalto Silva e a Orgbristol - Organizações Bristol Ltda.* da acusação de realização de oferta irregular de valores mobiliários.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 17/01/2019, às 08:13, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 17/01/2019, às 09:37, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 25/01/2019, às 16:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 03/02/2019, às 13:45, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo**, em 04/02/2019, às 10:26, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0661925** e o código CRC **636F5B29**.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0661925** and the "Código CRC" **636F5B29**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM

SEI nº 19957.007579/2017-17

Reg. Col. 1006/18

Acusados: Orgbristol – Organizações Bristol Ltda.
José Adalto Silva

Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, bem como ao inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Orgbristol – Organizações Bristol Ltda. (“Orgbristol” ou “Operadora Hoteleira”) e de seu administrador, José Adalto Silva (“Administrador”), para apurar suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76¹ e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03², e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76³ e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.⁴

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

³ Art. 19. (...) § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...)

⁴ Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

2. O presente PAS originou-se dos Processos Administrativos CVM nº SP2014/0176 e RJ2015/5437, que versam sobre a oferta de contratos de investimento coletivo (CICs) relacionados ao empreendimento hoteleiro Bristol Caratinga Hotel (“Empreendimento”), que teria sido realizada sem a dispensa do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76.

3. No âmbito do presente PAS, foi celebrado Termo de Compromisso⁵ com R.I., T.I. e R.E. (em conjunto, “Incorporadoras”) e R.R., G.C. e S.J., seus respectivos administradores.

II. FATOS

4. Após o recebimento de consulta de investidor (fls. 1-4 – todas as folhas sem especificação referem-se ao Processo CVM nº SP2014/0176), em 23.12.2013, informando que R.I. estaria comercializando o Empreendimento e questionando se havia autorização da CVM para a realização da oferta, a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”) instaurou o Processo CVM nº SP2014/0176 para apuração dos fatos.

5. A partir de diligências conduzidas no âmbito de tal processo, identificou-se *website* (<http://bristolcaratinga.com.br>) relativo ao Empreendimento, do qual constaria material publicitário relativo à oferta de investimento (fls. 5-9), cujas características indicariam tratar-se de investimento coletivo condohoteleiro (fl. 11). Assim, em 10.6.2014, o referido processo foi encaminhado à SRE.

6. Em 27.6.2014, a partir das informações apuradas, a SRE encaminhou o Ofício nº 348/14⁶ (fls. 15-16) para R.I. e T.I., solicitando maiores informações sobre o Empreendimento. Em 2.7.2014, R.I. apresentou resposta: (i) confirmando que figurava como sócia de T.I. em Sociedade de Propósito Específico; (ii) negando utilizar contratos de investimento; (iii) alegando não ter ocorrido oferta para formalizar tais contratos; e (iv) afirmando que celebraria apenas Promessas de Compra e Venda de unidades imobiliárias (fl. 18).

7. Em 21.7.2014, foi enviado o Ofício nº 377/14⁷ (fl. 20) indicando a possibilidade de enquadramento do investimento ofertado como valor mobiliário, o que, diante da ausência de registro ou dispensa de registro, caracterizaria possível infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/76, e solicitando à R.I. e T.I. o encaminhamento de modelo dos

⁵ Doc. SEI 0606286.

⁶ Ofício nº 348/2014/CVM/SRE.

⁷ Ofício nº 377/2014/CVM/SRE.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

contratos utilizados no Empreendimento. Não tendo sido encaminhada resposta, mesmo após prorrogação do prazo, foi aplicada multa cominatória às Incorporadoras, comunicada em 10.9.2014 pelos Ofícios nº 491/14⁸ e 492/14⁹.

8. Em 25.5.2015 (fls. 01-16 do Processo RJ2015/5437), R.I. encaminhou o pedido de dispensa de registro de oferta de CIC relacionado ao Empreendimento, originando o Processo CVM nº RJ2015/5437. Vale mencionar que, em 12.8.2015, a CVM indeferiu o pedido de dispensa por meio do Ofício nº 533/15¹⁰ (fls. 60-61) com fundamento no item III do Anexo I da Instrução CVM nº 400/03¹¹, visto que o pedido não continha todos os documentos e informações necessários para se concluir quanto à concessão da dispensa.

9. Em 2.6.2015, após verificação de que ainda havia divulgação de material publicitário do Empreendimento (fls. 36-40), o qual continha logotipos da Allia Hotels, da Bristol Hotels, da R.I. e da ARN Engenharia, a CVM enviou o Ofício nº 379/15¹² (fl. 42) para R.I., informando sobre o material irregular e determinando a suspensão da oferta relacionada ao Empreendimento pelo prazo de até 30 dias.

10. A R.I. enviou resposta em 1.7.2015 (fls. 45-47) alegando que: (i) não teria ocorrido venda de CICs após a 1ª notificação da CVM; (ii) não haveria na cidade de Caratinga nenhum estande ou painel divulgando o Empreendimento; (iii) constaria comunicado ao mercado em seu *website* acerca da suspensão da oferta desde 27.6.2015; (iv) o *website* do Empreendimento teria sido imediatamente retirado do ar no dia em que foi recebido o Ofício nº 379/15; e (v) existiriam apenas 21 CICs adquiridos por investidores até a presente data, sem ter sido realizada qualquer venda enquanto esperava-se pela análise do pedido de dispensa de registro.

11. Em 6.7.2015, a CVM enviou o Ofício nº 453/15¹³ à R.I. (fl. 49) informando que foram identificadas novas ofertas em outros *websites*¹⁴ e requerendo a exclusão de todos os anúncios que ofertavam o Empreendimento. Em resposta de 24.7.2015, a R.I. ✓

⁸ Ofício nº 491/2014/CVM/SRE.

⁹ Ofício nº 492/2014/CVM/SRE.

¹⁰ Ofício nº 533/2015/CVM/SRE.

¹¹ Anexo I.

(...)

III - o pedido deve ser conciso e objetivo, não obstante conter todos os fatos e documentos necessários para se concluir sobre a dispensa;

¹² Ofício nº 379/2015/CVM/SRE.

¹³ Ofício nº 453/2015/CVM/SRE.

¹⁴ <http://www.alliahotels.com.br/futuros-hoteis/bristol/caratinga/easy-caratinga;>

<http://www.youtube.com/watch?v=i5C9xwjt0Ac;>

[http://www.youtube.com/watch?v=aTB2zBgqgRk.](http://www.youtube.com/watch?v=aTB2zBgqgRk)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

afirmou que dois dos *websites* já teriam sido retirados do ar, e que o terceiro não se encontraria mais disponível.

12. Em 16.5.2016, foi feita nova solicitação de informações¹⁵ (fls. 65-66) à R.I. acerca: (i) da quantidade de unidades imobiliárias do Empreendimento, assim como o número de unidades ofertadas; (ii) das datas de início e de encerramento das ofertas; (iii) do número de CICs vendidos antes da solicitação de dispensa do registro de oferta pública ou sem que tal dispensa tivesse sido solicitada; e (iv) das informações dos investidores que adquiriram unidades do Empreendimento antes de tal solicitação de dispensa.

13. Inicialmente não tendo apresentado resposta, a R.I. manifestou-se após envio de 2ª intimação¹⁶, afirmando que não existiriam CICs adquiridos por investidores até a presente data e que o grande obstáculo do presente processo seria a necessidade de comprovação do oferecimento do direito de retratação aos investidores que assinaram os contratos antes do deferimento da dispensa de registro. Também alegou que, não havendo unidades vendidas até a data de sua resposta, não seria possível considerar que existiria oferta pública irregular e nem cogitar a exigência de que os ofertantes assumissem o compromisso de atender plenamente os requisitos previstos para a concessão de dispensa¹⁷.

14. Em 3.2.2017, foi encaminhado o Ofício nº 22/17¹⁸ (fls. 90-91) solicitando à R.I., R.E. e à Operadora Hotelaria o encaminhamento de cópias dos seus respectivos contratos sociais e de todos os tipos de compromissos firmados com investidores que ensejassem participar do Empreendimento; e o esclarecimento quanto à contradição existente entre as informações prestadas pela R.I. em correspondência de 1.7.2015 e de 29.7.2016.

15. Quanto à suposta contradição verificada pela SRE, a área técnica ressaltou que:

- i. inicialmente, a R.I. informou que não teria ocorrido nenhuma venda de CIC após a 1ª notificação da CVM, que teriam sido adquiridos 21 CICs por investidores e que teria sido publicado comunicado ao mercado para os investidores adquirentes (parágrafos 1, 3 e 5 da correspondência de 1.7.2015); e

¹⁵ Ofício nº 95/2016/CVM/SRE/GER-3.

¹⁶ Ofício nº 143/2016/CVM/SRE/GER-3.

¹⁷ Em correspondência de 21.06.2016 (fls. 79-80), a R.I. informou sua desistência de prosseguir com o pedido original de dispensa de registro.

¹⁸ Ofício nº 22/2017/CVM/SRE/GER-3.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- ii. em um segundo momento, afirmou que o Empreendimento encontrar-se-ia sem nenhuma venda (parágrafo 5, segunda parte, da correspondência de 1.7.2015), e que não existiriam CICs adquiridos por investidores, nem restariam unidades do Empreendimento que tenham sido vendidas (parágrafos 5 e 8 da correspondência de 29.7.2016).

16. Em 13.4.2017 (fls. 103-110), R.I. e R.E. apresentaram resposta ao Ofício nº 22/17, prestando esclarecimentos quanto à contradição apontada pela Acusação. Em suma, a SRE aferiu do material recebido que a oferta limitou-se à venda de 64 (sessenta e quatro) unidades para 44 (quarenta e quatro) investidores distintos, e que todos os negócios teriam sido realizados antes da suspensão da oferta¹⁹.

17. Por sua vez, a Operadora Hoteleira não se manifestou, mesmo após recebimento da intimação, como comprovado por Aviso de Recebimento (fl. 102).

18. Vale ressaltar que os administradores responsáveis pelas ofertantes, R.R., G.C., S.J. e José Adalto, foram intimados conjuntamente às Incorporadoras e à Operadora Hoteleira.

¹⁹ Após a data de suspensão da oferta, três contratos teriam sido assinados, os quais consistiriam em negócios que já teriam sido fechados anteriormente à suspensão, referentes a unidades prometidas, segundo R.I. e R.E.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III. TERMO DE ACUSAÇÃO (DOC. SEI 0340424)

19. Com relação à materialidade da infração, após exame da proposta de investimento ofertada pelas Incorporadoras e pela Operadora Hoteleira, a SRE entendeu ter restado demonstrada a presença de todas as características de oferta de CICs, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76,²⁰ haja visto que o investimento é coletivo e está formalizado por meio de conjunto de contratos,²¹ prevendo a remuneração dos investidores, que teria origem nos esforços de terceiros (operadora hoteleira).

20. Além disso, afirmou que os CICs relativos ao Empreendimento teriam sido ofertados indistintamente ao público em geral, inclusive por meio de *websites*, de modo que as unidades autônomas do Empreendimento foram adquiridas por diversos investidores, a partir dos quais a SRE pôde comprovar a prática de atos caracterizados como distribuição pública.

21. Por conseguinte, a Acusação apontou ter ocorrido, no caso em análise, oferta pública irregular de valores mobiliários, mesmo após o encaminhamento do pedido de dispensa de registro ter sido enviado à CVM, a divulgação do Alerta ao Mercado no site da CVM, em 12.12.2013, e o envio da comunicação da CVM por meio do Ofício nº 348/14, em 27.6.2014.

22. Vale mencionar que a divulgação da oferta por meio do *website* <http://bristolcaratinga.com.br/> verificava-se disponível em 1.6.2015 (fl. 36-40), data posterior à edição da Deliberação CVM nº 734/15, que delegou competência à SRE para concessão de dispensa de registro de oferta de CICs condohoteleiros.

23. Ademais, a SRE elucidou que somente após o envio do Ofício nº 22/17, buscando esclarecimentos sobre as diversas informações supostamente contraditórias apresentadas, R.I. e R.E. teriam reconhecido a realização de oferta pública que resultou na venda de 63 unidades do Empreendimento. ✓

²⁰ Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
(...)

IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

²¹ Pode-se citar, no caso concreto, o Contrato de Sociedade em Conta de Participação (fls. 21-35), o Contrato de Administração (fls. 40-51), a Minuta da Convenção de Condomínio (fls. 53-85), o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma (fls. 86-114) e o Contrato de Locação (fls. 223-227), todos referentes ao Processo CVM nº RJ2015/5437.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

24. Quanto à autoria da infração, a SRE afirmou que a responsabilidade pela ocorrência da infração apontada, qual seja, a realização de oferta pública de valores mobiliários sem o registro ou sem sua dispensa, deveria recair sobre as Incorporadoras e a Operadora Hoteleira, além de seus respectivos administradores.

25. Em relação à Orgbristol, a área técnica entendeu que, por atuar como operadora hoteleira, figurando nos contratos de Sociedade em Conta de Participação, Administração e Locação como “Sócia Ostensiva”, “Contratada” e “Locatária”, ela seria considerada ofertante e deveria responder pela oferta irregular de CICs relativos ao Empreendimento.

26. Da mesma forma, na visão da Acusação, José Adalto Silva, administrador da Operadora Hoteleira, também deveria ser responsabilizado, uma vez que o art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03²² considera que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e contratuais, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução.

27. Assim, a SRE alegou que, como a Operadora Hoteleira desempenhou papel de ofertante dos CICs do Empreendimento, seu Administrador deveria ser responsabilizado, uma vez que deveria cumprir a referida instrução e obter o registro previsto em seu art. 2º, ou a dispensa do registro prevista em seu art. 4º, antes de iniciar a oferta de CICs.

IV. RESPONSABILIDADES

28. Diante de todo o exposto, propôs-se a responsabilização das Incorporadoras e de seus respectivos administradores, bem como da **Orgbristol – Organizações Bristol Ltda.**, na qualidade de operadora hoteleira, e de **José Adalto Silva**, seu administrador, por força do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução.

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE (DOC. SEI 0359797)

29. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos do art. 6º da Deliberação CVM nº 538/08. ✓

²² Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

30. Com relação ao disposto no caput do art. 11, também da Deliberação CVM nº 538/08, a PFE condicionou seu atendimento à juntada aos autos de Aviso de Recebimento ou documento de mesmo teor comprobatório referente à intimação de R.R., G.C. e José Adalto Silva, requerendo à SRE que o fizesse.

VI. RAZÕES DE DEFESA DE JOSÉ ADALTO SILVA (DOC. SEI 0402654)

31. Em sua breve defesa, o Defendente alegou ser a Orgbristol uma empresa cujo objetivo é a administração e gestão do segmento de hotelaria, o que poderia ser inferido de seu contrato social e do Contrato de Administração firmado entre R.I., T.I. e a Operadora Hoteleira, o qual teria início após a instalação de um condomínio, fato que não teria ocorrido até a época dos fatos. Assim, ela não se qualificaria como construtora ou incorporadora e nem mesmo como executora da obra do Empreendimento.

32. Com efeito, a Orgbristol figuraria tão somente como operadora hoteleira, tendo ressaltado não ser proprietária dos imóveis ofertados e nem mesmo responsável por sua construção, o que afastaria sua suposta responsabilidade pela oferta pública de CICs.

33. Por estas razões, dada à posição da Orgbristol no Empreendimento, a Defesa alegou que a Operadora Hoteleira não seria capaz de adentrar ao mérito do presente PAS, pois não teria participado ou tido conhecimento das alegadas ofertas de CICs, do mesmo modo que seu Administrador não teria como fazê-lo.

34. Não obstante regularmente intimada²³, a Orgbristol não apresentou suas razões de defesa.

VII. TERMO DE COMPROMISSO (DOC. SEI 0606286)

35. Como já mencionado no início deste relatório, em reunião do Colegiado de 24.7.2018,²⁴ foi aprovada proposta de TC apresentada pelas Incorporadoras e R.R., G.C. e S.J, seus administradores.

36. O TC consistiu no pagamento de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelas Incorporadoras, honrando cada uma individualmente com 1/3 (um terço) deste valor, e de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) pelos seus administradores, honrando cada um individualmente com 1/3 (um terço) deste valor, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio da CVM.

²³ Não tendo a Operadora Hoteleira respondido às duas intimações prévias, uma terceira foi encaminhada, por meio da publicação do Edital de Intimação no D.O.U. (Doc. SEI 0428471).

²⁴ Ressalte-se que a proposta inicial apresentada pela incorporadora e por seu administrador foi apreciada pelo Comitê de Termo de Compromisso em 06.04.2018 e em 22.05.2018, o que resultou no aprimoramento da proposta inicialmente formulada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VIII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO (DOC. SEI 0605573)

37. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art. 10º da Deliberação CVM nº 558/08²⁵.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR

²⁵ Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM

Nº 19957.007579/2017-17

Reg. Col. nº 1006/18

Acusados: Orgbristol – Organizações Bristol Ltda.
José Adalto Silva

Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, bem como ao inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Orgbristol – Organizações Bristol Ltda. (“Orgbristol” ou “Operadora Hoteleira”) e de seu administrador, José Adalto Silva (“Administrador”), para apurar suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

2. O presente processo foi suspenso em relação às Incorporadoras e seus administradores, haja vista a celebração de termo de compromisso aprovado pelo Colegiado em 24.7.2018.

3. Por este motivo, o presente voto se limitará à análise da responsabilidade da Operadora Hoteleira e de seu Administrador na oferta de contratos de investimento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

coletivo (CICs) referentes ao empreendimento hoteleiro Bristol Caratinga Hotel (“Empreendimento”).

II. MÉRITO

4. Em primeiro lugar, resalto ter restado comprovada a materialidade do ilícito objeto deste PAS, considerando que a proposta de investimento ofertada, inclusive por meio de *website*¹, reúne todas as características de oferta pública de valores mobiliários², conforme analisado detidamente pela SRE nos itens 44 a 63 do termo de acusação, a qual exigiria, por sua vez, registro ou dispensa de registro prévio junto à CVM.

5. Entretanto, é necessário analisar a questão da autoria do ilícito, notadamente o papel dos operadores hoteleiros na oferta pública de CICs referentes a empreendimentos condohoteleiros.

6. Neste âmbito, destaca-se a recém-editada Instrução CVM nº 602/18, que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo hoteleiro, segundo a qual é considerado ofertante “a sociedade incorporadora ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro” (art. 2º, II). Depreende-se, portanto, que o operador hoteleiro não é, a princípio, qualificado como ofertante, a menos que venha a praticar ato de distribuição.

7. No presente caso, tendo em vista o papel desempenhado pela Orgbristol, não há indícios de que ela tenha tomado parte nos esforços de distribuição dos CICs hoteleiros, em especial da divulgação realizada a partir dos *websites*, os quais se encontram relacionados às Incorporadoras.

¹ Conforme apurado pela Acusação, no *website* <http://bristolcaratinga.com.br> anunciava-se o investimento nos seguintes termos: “O Bristol Caratinga Hotel é um hotel econômico projetado para atender todas as necessidades dos hóspedes e gerar resultados para seus investidores.”; “Seu ganho é linear; Recebimento rateado pelas partes, proporcional à fração ideal, independente do seu apartamento estar alugado.” e “Imóvel já alugado; Quando se adquire uma unidade hoteleira, o proprietário não tem que se preocupar em alugar o imóvel e nem com as despesas de condomínio até que o imóvel seja locado. Após a entrega da obra, o imóvel entra em operação e o proprietário começa a receber os rendimentos.”.

² Trata-se de investimento coletivo ofertado indistintamente ao público em geral e formalizado por meio de conjunto de contratos interligados, quais sejam: Contrato de Sociedade em Conta de Participação, o Contrato de Administração, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma e o Contrato de Locação, que prevê a remuneração dos investidores com base no resultado da operação hoteleira administrada pela Orgbristol.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. Cabe aqui ressaltar que a associação da marca da Operadora Hoteleira ao Empreendimento, divulgada no *website*, não configura, por si só, um esforço de venda, consistindo, com efeito, em parte integrante da publicidade do Empreendimento.

9. A partir da análise do conjunto de contratos existentes no caso, verifica-se não haver qualquer previsão de atuação da Orgbristol na fase anterior à conclusão das obras do Empreendimento, seja na sua construção ou nos esforços de venda a ele referentes.

10. Pelo contrário, os contratos indicam que sua atuação dar-se-á somente depois de concluído o Empreendimento, como se depreende do Contrato de Sociedade em Conta de Participação, no qual a Orgbristol vigora como “Sócia Ostensiva”, nos seguintes termos:

“A) A SÓCIA OSTENSIVA, a seguir identificada, é empresa que, dentre os seus objetivos sociais, tem a administração de ativos, próprios ou de terceiros, de pessoas físicas ou jurídicas, no Brasil, diretamente ou por delegação a outros administradores, ficando entendido que, para os fins específicos deste contrato de sociedade em conta de participação, seu objetivo restrito será o de administração do ativo consistente nas unidades autônomas e áreas comuns, integrantes do BRISTOL CARATINGA HOTEL;” e “Não obstante sua constituição imediata, a Sociedade em Conta de Participação somente iniciará suas atividades quando do início da operação do HOTEL;”.

11. Em termos semelhantes, o Contrato de Locação apresenta a Operadora Hoteleira como “Locatária”, cujo papel desempenhado é unicamente o de administração hoteleira, como se extrai do excerto “*CONSIDERANDO que, a BRISTOL foi contratada para administrar o mencionado CONDOMÍNIO e que consoante sua CONVENÇÃO, este a autoriza, como Administradora, ora LOCATÁRIA (...)*”.

12. Por sua vez, o Contrato de Administração também é claro ao referir-se à atuação da Orgbristol como Administradora, como se depreende de seus termos:

“1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviço concernente à execução da administração geral e defesa dos interesses gerais do CONDOMÍNIO, competindo à BRISTOL coordenar as atividades que são desenvolvidas no edifício (...)” e “11. Durante a vigência deste contrato, a BRISTOL será a única empresa contratada para administrar O COMDOMÍNIO e o POOL e somente será autorizado pelo CONDOMÍNIO o funcionamento de um único POOL.”.

13. Deste modo, ausente qualquer indício que demonstre a prática de ato de distribuição por parte da Orgbristol, entendo não haver fundamento para a responsabilização da Operadora Hoteleira pela oferta pública irregular dos CICs relativos ao Empreendimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

14. Convém, no entanto, esclarecer que a inclusão da Operadora Hoteleira como acusada no presente PAS decorre do posicionamento adotado anteriormente por esta autarquia quanto à temática, prevista inclusive na Deliberação CVM nº 734/15, que delegava competência à SRE para a concessão de dispensa de registro em ofertas públicas de condohotel.

15. Esta opção regulatória adotada pela CVM em manifestações anteriores, no sentido de atribuir ao operador hoteleiro o *status* de coofertante³, refletia, em certo ponto, demanda dos próprios operadores hoteleiros, que pretendiam ter reconhecido um papel que lhes conferisse legitimidade para interferir no processo de elaboração dos documentos da oferta, como se afere do voto do Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM SEI nº 19957.009719/2017-91, j. em 30.10.2018.

16. Entretanto, é possível aferir que a experiência acumulada ao longo dos últimos anos evidenciou não ter sido esta a melhor opção, motivo pelo qual, no âmbito da Instrução CVM nº 602/18, passou-se a adotar regime menos intervencionista, segundo o qual responderão pela oferta irregular de valores mobiliários somente aqueles que efetivamente praticarem atos de distribuição pública. Não obstante o novo entendimento, manteve-se a obrigação dos operadores hoteleiros de participarem da elaboração dos documentos da oferta pública dos CICs hoteleiros.

17. Feitos estes esclarecimentos, creio que não seria conveniente revisitar todo o histórico de evolução de posicionamento desta autarquia, tendo em vista que tal questão já fora muito bem apreciada em processos anteriores pelos Diretores Gustavo Gonzalez, no voto supracitado, e Pablo Rentería, em seu voto no PAS CVM nº RJ2017/2225, j. em 28.8.2018, motivo pelo qual não me prolongarei neste tópico.

✓✓

³ V. item I, “a” da Deliberação CVM nº 734/2015, que regulava as ofertas de condohotel até a edição da Instrução CVM nº 602/2018: “Para fins desta Deliberação, consideram-se: a) ofertantes: a sociedade administradora do empreendimento hoteleiro em conjunto com a sociedade incorporadora ou, na falta desta, a sociedade responsável pela oferta das partes ideais do condomínio geral; (...)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III. Conclusão

18. Face a todo o exposto, **voto** pela absolvição da Orgbristol – Organizações Bristol Ltda. e de José Adalto Silva.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR